



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

נציגות הבית המשותף – ע"י החברה לניהול קניון ערי חוף בע"מ
ח.פ. 511834947
באמצעות ב"כ : עו"ד שיאון מורבצ'יק
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 072-2446995; פקס: 03-5022888

תובעים שכנגד

נגד

מרציאנו שלמה בע"מ ח.פ. 512001272
באמצעות ב"כ : עו"ד דני אטיאס
דיזינגוף סנטר 55 תל אביב 64332 תל אביב -יפו
טל': 03-6200307; פקס : 03-6296485

נתבעת שכנגד
(המודיעה)

נגד

- | | |
|---|---|
| <p>לימור חסיבה אבקסיס עמי חי, ת.ז. 03369716
רוברט אבקסיס, ת.ז. 062364138
באמצעות ב"כ : עו"ד רונן גמליאל
מרחוב : אחד העם 1 בניין רחובות
טל': 08-9365566, פקס : 08-9368333</p> <p>צופן חשבים בע"מ ח.פ. 51426781
באמצעות ב"כ : עו"ד גיל בריצמן
רחוב : החשמונאים 100 תל אביב
טל': 03-6246677, פקס : 03-7252777</p> <p>ארי דוד ארליך, ת.ז. 052724010
באמצעות ב"כ : אורן שטרית
רחוב: סחרוב 19 ראשון לציון
טל': 03-9647777, פקס : 03-9647778</p> <p>גלובל מטל בע"מ ח.פ. 51320644
רח' דוד סחרוב 19 קניון היכלי החוף ראשון לציון</p> <p>אדוארד ישיר בע"מ ח.פ. 51280286-9
רח' דוד סחרוב 19 קניון היכלי החוף ראשון לציון</p> <p>שלומי אבשלום, ת.ז. 028032647
רח' דוד סחרוב 19 קניון היכלי החוף ראשון לציון</p> <p>בי איי בן חור אמויאל בע"מ ח.פ. 514717855
רח' דוד סחרוב 19 קניון היכלי החוף ראשון לציון</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> |
|---|---|

צד ג'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9 אבי כהן, ת.ז 040798225

רח' דוד סחרוב 19 קניון היכלי החוף ראשון לציון

החלטה

1. נציגות הבית המשותף רח' סחרוב 19 ראשון לציון, הגישה תביעה נגדית - כספית כנגד בעלת דירה (בשלמות) בבית המשותף הנ"ל בגין הוצאות לתחזוקתו התקינה של הרכוש המשותף. הנתבעת שכנגד (המודיעה) הגישה הודעה כנגד צד שלישיים אשר חכרו ממנה חלקים מסוימים מתוך דירתה (בחכירות למשך 999 שנים).
2. הצדדים השלישיים מבקשים לדחות את ההודעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית שכן, לגישתם, עילת ההודעה נעוצה בהסכמים החוזיים שבין הצדדים בהם אין המפקחת מוסמכת לדון.
3. האם מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה דלעיל ? - זוהי השאלה הניצבת בפניי.
4. סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק") מקנה למפקח על רישום מקרקעין לדון ב:

72" (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59, 58 או 59 א עד 59 ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6 סא, 21 ב ו- 27 ג לחוק הבזק, תשמ"ב – 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני מפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא מחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

(ההדגשות הן שלי אלא אם כן נכתב אחרת – ד.ק.ב)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. כידוע, הודעה לצד השלישי היא "תביעה על תנאי". ככלל, מטרת הודעה לצד שלישי לרכז בהליך אחד את ההליכים המשפטיים בעניין מסוים. פרוצדורה זו מוכרת בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "**תקנות סדר הדין האזרחי**" או "**התקנות**") וניתן ליישמה גם במסגרת תביעות המתבררות בפני מפקח על רישום מקרקעין במקרים המתאימים.

6. המפקח על רישום מקרקעין הוא טריבונל מיוחד שנועד, בין היתר, לפתור באופן מהיר ויעיל סכסוכים שנתגלו בין בעלי דירות בבית משותף (או בבית שטרם נרשם כבית משותף). למפקח הדן בסכסוך מוקנות הסמכויות שבידי שופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. לנוכח האמור לעיל, ומכיוון שכללי הסמכות העניינית של המפקח נקבעו בחוק, ולא בתקנות, אין להרחיב את סמכותו העניינית של המפקח באמצעות חקיקת משנה.

7. המבחן לקיום סמכות לדון הינו-האם קיימת למפקח הסמכות לדון בתביעה שבין המודיעה לבין הצד השלישי, לו הוגשה זו במישרין כלפי הצד השלישי כנתבע.

8. לאחר ששקלתי טענות הצדדים מצאתי כי אין בידי להידרש להודעה לצד השלישי מחמת חוסר סמכות עניינית.

להלן נימוקי :

9. סמכותי העניינית וגבולותיה נקבעו בסעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין.

10. סעיף 74 לחוק אמנם קובע כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית, אך הדעת נותנת כי כוונת המחוקק הייתה ליתן בידי המפקח את הסמכויות הדיוניות או הביצוע הרלבנטיות מקום שמדובר ב"סכסוך בין בעלי דירות" כפי שהוגדר בסעיף 72 לחוק ולא להעניק לו סמכויות החורגות מסמכותו העניינית (ראו לעניין זה ע"א (חי') 4400/99 **חברת אנגלו ישראל נ' ועד הבית רח' המסילה 22 נשר** (פס"ד מיום 20.12.2000 פורסם באתרים משפטיים- להלן : "פרשת אנגלו").

11. ככלל, המפקח על רישום מקרקעין רשאי לדון בהודעות לצדדים שלישיים מקום שעילת ההודעה מצויה בתחום סמכותו העניינית. עם זאת, אין תקנות סדר הדין האזרחי, שהן בבחינת חקיקת משנה להקנות למפקח סמכויות שלא ניתנו לו בחוק.

12. בענייננו, בעוד שעילת התביעה הנגדית מבוססת על סעיף 58 לחוק מקרקעין והוראות תקנון הבית המשותף. עילת ההודעה לצד השלישי מבוססת על התחייבות חוזית (הסכמי החכירה) ודיני עשיית עושר ולא במשפט (ראו סעיף 13 להודעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. מאחר ועילת התביעה ועילת ההודעה אינן זהות אלא מבוססות על עילות שונות בתכלית ומאחר ועילת ההודעה נוגעת לדיני חוזים ועשיית עושר ולא במשפט שהן עילות שאינן נכללות בתחום סמכותי הענייני, לא מצאתי כי יש מקום או הצדקה לדון בתביעה הנגדית ובהודעה לצד השלישי יחד.

האמור לעיל נובע הן מטעמי יעילות והן מטעמי צדק.

תביעה בגין הוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף היא תביעה אשר אמורה להתברר במהירות וביעילות, הדיון בהודעה לצדדים השלישיים וביחסים החוזיים שביניהם עלול איפוא להכביד ולסרבבל הדיון שלא לצורך. בוודאי בנסיבות הליך זה בו לא בוצע הליך תיקון צו הבית המשותף ושעה שהסכמי החכירה מכילים תניית סמכות שיפוט. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המודיעה הרשאית לפעול למיצוי זכויותיה למול צדדי ג' אך הדבר צריך להיעשות במסגרת הדיונית המתאימה לכך ובפני הערכאה הדיונית המתאימה.

14. תחזוקת הרכוש המשותף היא בבחינת חובה החלה על "בעל דירה" לפי החוק. מערכת היחסים שבין בעל דירה ובין חוכרי חלקים מדירתו, אינה מעניינתם של יתר בעלי הדירות המיוצגים בידי נציגות הבית, בוודאי מקום בו בעל הדירה לא הגיש כלל בקשה לתיקון צו הבית המשותף (ראו לעניין זה עמ' 2 לפרוטוקול מיום 14.2.16 שורה 13-15). מערכת היחסים שבין בעלי זכויות בתוך דירה היא מערכת יחסים שיתופית חוזית אשר אינה נכללת בפרק ו' לחוק המקרקעין.

15. ערה אני לפסיקת בית משפט בעניין פרשת אנגלו (ראו לעיל), אך מוצאת אני כי בשונה מאותה פרשה הצדדים השלישיים בענייננו אינם בבחינת "בעל דירה" כפי שאפרט ואנמק להלן.

16. סעיף 52 לחוק מגדיר מהי "דירה" ומיהו "בעל דירה".

"דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר ;

"בעל דירה" - לגבי דירה שהוחכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה ;"

האם לאור ההגדרות הנ"ל הצדדים השלישיים הם בבחינת בעלי דירה ?

17. בשונה מפרשת אנגלו עסקינן בהודעה לצד שלישי שניתנה במסגרת תביעה נגדית. עוד ובשונה מפרשת אנגלו הבית נושא ההליך נרשם בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. רישום הבית בפנקס קובע את מעמדם המשפטי של חלקי הבית ובפרט את דירותיו שהרי הגדרת "הרכוש המשותף" היא ממילא הגדרה שיורית :

"כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."

19. בעת רישום הבית המשותף קובעים בעלי הדירות אילו דירות יכללו בבית המשותף ואילו חלקים (אם בכלל) יוצאו מן הרכוש המשותף ויוצמדו אליהן (הצמדות). כמו כן נקבע מהו שיעור החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.

20. בצו רישום הבית המשותף נושא ההליך, הוגדרה חלקת משנה מס' 45 כדירה ("אולם") בשטח של 1,834 מ"ר אשר לה צמודים 1834/13512 חלקים ברכוש המשותף. כמו כן הוצמדו לדירה הנ"ל מחסנים, מדרגות, גג וגג עליון.

21. הדירה חלקת משנה 45 רשומה בבעלות המודיעה **בשלמות**. אין חולק כי הדירה (האולם) **נועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת לצורך עסקי**. כפועל יוצא מכך אין חלקים מסוימים מתוך אותה דירה מהווים "דירה" או כ"דירות", שכן ברי כי חלקים אלו אינם מהווים יחידה שלמה ונפרדת אלא מדובר בחלק מתוך דירה שהיא- היא היחידה השלמה הנפרדת. שאם לא כן, עלולים אנו למצוא בכל דירה בבית משותף "דירות" נוספות ואולי אף "בית משותף".

22. הקניית מעמד של "דירה" אפשרי בעת רישום הבית בבית משותף או באמצעות תיקון צו הבית המשותף (ראו להלן).

23. אמנם, בעל דירה רשאי לבצע עסקאות בדירתו ובכלל זאת רשאי הוא להשכיר חלקים ממנה, ברם, אין בכך כדי להפוך את אותם חלקי דירה ל"דירה/ות" ואת חוכרי אותם חלקים לבעלים של דירה/ות ואין בכך כדי לגרוע מהחובות החלים על הבעלים הרשום של הדירה על פי החוק.

24. קשה להלום מצב לפיו בעל דירה יחכיר את מטבח דירתו לאחד ואת חדר השינה לאחר בשכירות ארוכת טווח וכי חוכרי אותם חדרים ייחשבו כ"בעל דירה" לצורך חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף.

25. למעלה מהדרוש - זכותו של בעל דירה בבית משותף אינה דומה לזכות הבעלות ה"קלאסית" אלא מדובר בזכות בעלת אופי מיוחד (ראו ויסמן, **דיני קניין**, בעלות ושיתוף עמ' 341) הכפופה לדינים הרלבנטיים ובכלל זאת להוראות התקנון החל על הבית.

לא מצאתי כי התקנון המוסכם של הבית מאפשר לבעלי הדירות בבית לפצל את דירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 2 (א) לתקנון המצוי (החל בהשלמה לתקנון המוסכם של הבית) קובע כי :
"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

26. הגשת תביעה בסדר גודל של התביעה הנוכחית (סכום התביעה נכון למועד הגשתה עמד על סך של 299,483.54 ₪) מלמדת כי השינויים שבוצעו על ידי המודיעה עלולים לגרום לחסרון כיס משמעותי ביותר לקופה הציבורית ועלולים לסכן את הרכוש המשותף וקיומו.

27. זאת ועוד, אציין כי אמנם, סעיף 52 לחוק מאפשר להקנות מעמד של "בעל דירה" לחוכר לדורות או חוכר משנה לדורות ולהטיל עליו החובות והזכויות ביחס לבית המשותף. עם זאת, הבעלים הרשום רשאי לשמר בידיו זכויות וחובות אלו במסגרת התניה מתאימה בהסכם שבינו לבין החוכר (ראו סיפת הגדרת בעל דירה שם נקבע "זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה;").

דעתי היא כי נוסח הסכמי החכירה בענייננו מלמדים אף הם כי אין לראות בצדדים השלישיים "בעלי דירה" וכפועל יוצא מכך יש למחוק ההודעה כנגדם.

אבהיר –

לכתב ההגנה של הצדדים השלישיים 1-2 צורף הסכם חכירה (סעיפים דומים עד זהים מופיעים גם בהסכמי החכירה של צדדי ג' נוספים).

סעיף 4.3 להסכם החכירה שבין המודיעה לבין הצד השלישי 2 קובע :
"זכויותיו של הקונה מתמצות בזכות החכירה ביחידה בלבד, על פי הנקוב בהסכם זה, ואין ולא תהיה לו כל זכות אחרת המתייחסת למקרקעין, למעט אם צוינה במפורש בהסכם זה, לרבות זכויות בניה, זכויות בכל חלק של המקרקעין שלא נכלל בשטח היחידה וכל זכות אחרת."

28. מן האמור לעיל אנו למדים כי חוזה החכירה מוגבל לחכירה בלבד והוא אינו מקנה לחוכר זכויות ברכוש המשותף של הבית המשותף, בהצמדות או בזכויות הבניה. לא מצאתי כי לצדדים השלישיים הוקנה חלק ברכוש המשותף של הבית.

29. "הרכוש המשותף" היחיד אשר לגביו הוקנו לצדדים השלישיים זכויות, הם חלקים שונים בתוך הדירה חלקת משנה 45 הכוללים את הפרוזדורים, חדרי השירותים חדר המדרגות והמעלית (ראו סעיף 13 להסכם החכירה). יש בכך כדי ללמד על האבסורד שבדבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

ת.ת : 3/350/2015
ת.נגדית : 3/481/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. משלא הוקנו לצד ג' הזכויות ברכוש המשותף של הבית אלא אך ורק בחלקים ספציפיים מוגדרים בתוך דירת המודיעה אין לראות בהם "בעל דירה" כמובנו של מונח זה בפרק ו' לחוק המקרקעין.

31. אציין כי סעיפים שונים בחוק המקרקעין ובתקנון המצוי מקנים סמכות לבעלים **לרבות** החוכר, ללמדנו שהמחוקק הכיר בכך כי בכל מקרה אף אם הדירה הוחכרה לדורות נותרות בידי הבעלים זכויות מסוימות (כגון הזכות להצביע באסיפה הכללית).

32. כפי שצוין לעיל, הוספת דירות לבית טעונה שינוי/תיקון צו רישום הבית המשותף ;

הליך תיקון צו הבית המשותף הוא הליך המבוצע ביוזמת בעל הדירה המעוניין בכך ובמסגרתו יש ליתן זכות לכל בעל דירה שלא הגיש הבקשה הזדמנות לטעון טענותיו (ראו לעניין זה סעיפים 145 ו-146 לחוק).

אין חולק כי בענייננו **בקשה כאמור מעולם לא הוגשה** וב"כ המודיעה אף הודיע, כאמור, כי הליך כאמור אינו אפשרי.

משלא הוגשה בקשה לתיקון צו הרישום זכות הטיעון של בעלי הדירות בבית נמנעת ואיני סבורה כי יש לאפשר עקיפת הוראות החוק בעניין זה על ידי פעולות חד-צדדיות מצד בעל דירה.

33. אשר על כן, מצאתי למחוק את ההודעה כנגד הצדדים השלישיים. המודיעה תשלם לכל אחד מבין הצדדים השלישיים הוצאות הכוללות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,500 ₪. סכום זה ישולם ע"י המודיעה לכל אחד מבין הצדדים השלישיים וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זו, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת ההודעה (2.6.2016) ועד מועד התשלום בפועל.

34. אני קובעת את התיק לשמיעת ראיות ליום **2.11.2017** שעה **09:00**.

ניתנה היום ו' אלול תשע"ז (28.8.2017) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון